

115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、
國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試試題

考試別：警察人員考試

等別：三等考試

類科組別：水上警察人員

科目：水上警察情境實務（包括海巡法規、實務操作標準作業程序、人權保障與
正當法律程序）

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（60 分）

- (一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
- (二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。
- (三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

- 一、海洋委員會海巡署第四巡防區雷情顯示彰濱工業區外有 1 艘船舶航向、航線及航速可疑，通報臺中海巡隊 100 噸級海巡艇前往，發現貨輪故障漂流擱淺，請說明海巡人員應處作為及後續油污染應變。（20 分）
- 二、海巡艦於夜間離岸 10 哩以 12 節速度往南航行，航向左前為高雄二港口，稍遠有小琉球島嶼，海面光點密布，你到駕駛台準備接班瞭望工作。請說明如何確保適當瞭望及維持航行安全。（20 分）
- 三、海巡艦艇於領海基線外 15 哩處執行海上巡邏任務，當日海象 6 至 7 級陣風 9 級，發現一艘中國大陸漁船違規越界捕魚，陸船船員 15 人，因該中國大陸漁船業已遭驅離多次遂強行登檢，其登檢過程中不慎與中國大陸漁船發生碰撞，造成兩船均有船損及漏水情事，現場指揮官應如何處置？（20 分）

乙、測驗題部分：（40 分）

代號：4211

- (一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。
- (二)共 20 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 海巡艇於彭佳嶼北方 20 哩（領海外）登檢基隆籍漁船，有船員 3 人，查獲船上載有中國大陸香菇 2 噸及私菸 100 箱，帶返調查。下列處置何者最優先？
 - (A)採隔離詢問，分別製作偵詢筆錄，全程連續錄音，函送財政部關務署
 - (B)採隔離詢問，分別製作偵詢筆錄，全程連續錄音，移送基隆地方檢察署
 - (C)採隔離詢問，分別製作偵詢筆錄，全程連續錄音，函送基隆市政府
 - (D)採隔離詢問，分別製作偵詢筆錄，全程連續錄音，函送農業部漁業署
- 2 海巡艇於颱風過境後恢復正常巡邏勤務，接獲海上有大批漂流木通報，夜間航行時，為避免駛入有漂流木海域，造成船艇及俾葉損傷，有關操作雷達技巧，下列何者正確？
 - (A)僅調整 A/C RAIN (B)增加 Trail 時間 (C)擴大雷達 Range (D)僅調整 A/C SEA

- 3 海巡艇於高雄港外 8 浬登檢我國籍漁船，查獲該船載運中國大陸籍人士 5 人、外國籍人士 5 人，押返隊部調查，下列敘述何者正確？
- (A)查獲中國大陸籍、外國籍人士，報請檢察官責付內政部移民署專勤隊收容
 - (B)告知該漁船船長得選任辯護人，該船長與辯護人接見時間，不得逾 2 小時且不限次數
 - (C)該漁船船長表示選任辯護人，等待辯護人期間時間，計入檢警共用 24 小時內計算
 - (D)不得違反該漁船船長意思，對船長採取指紋、掌紋、予以照相、測量身高
- 4 海巡機關接獲農業部漁業署轉泰國政府通報，高雄外海有一艘外國籍運搬船，載運涉有 IUU 漁業之漁獲物，將進入我國漁港。下列敘述何者錯誤？
- (A)在海上進行漁撈作業，若涉及 IUU 行為，聯合國國際海事組織定義為觸法
 - (B)海巡艦船艇執行海上巡邏任務時，發現該外國籍運搬船應加強登檢查察，並蒐證漁獲物種類及查核漁業執照
 - (C)海巡艦船艇發現曾有或疑似從事 IUU 漁業行為之漁船進港，應即通知漁政機關
 - (D)根據我國遠洋漁業條例第 22 條規定，農業部漁業署得不許可該船進港，並通知相關鄰近國家，共同採取防杜措施，避免該船所載漁獲進入市場
- 5 海巡艇接獲通報，有一艘貨輪疑似於航行中排放油污，前往查處。下列處置何者最優先？
- (A)先行整備，若發現未攜帶攔油索，先返回隊部載運，減少油污應變時間
 - (B)抵達現場，應優先攔檢該貨輪重點文件，迫使其停船後始進行現場蒐證
 - (C)抵達現場後，優先進行海水取樣、蒐證油污範圍及表面流流向
 - (D)完成登檢後，將蒐證資料及採集的樣本函送地方政府
- 6 海巡艇於臺中港外 4 浬發現外國籍貨輪於非錨泊區水域下錨，海巡艇航向該輪並以無線電詢問該輪下錨原因，確認該輪無緊急避難事由。下列敘述何者正確？
- (A)蒐證函送海洋委員會裁罰
 - (B)依職權同意下錨，要求開啟自動辨識系統（AIS）掌握動態
 - (C)通報海洋委員會該貨輪資料，該貨輪向海洋委員會申請進入臺中國際商港時，檢查船體與結構是否符合國際法規的要求
 - (D)通報臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司，以特高頻無線電（VHF）廣播聯繫驅離
- 7 針對我國漁船於搜救責任區外海域意外事件頻傳，行政院函頒「我國遠洋漁船在責任區外發生緊急危難救護標準作業程序」供各主管機關據以執行，有關處置標準程序之敘述，下列何者錯誤？
- (A)依案情急迫性、必要性及合理性，評估「就近救援」、「就近進港」、「鄰近漁船援助」、「評估海巡艦船遠距馳援」等處置作為方案，再由行政院國家搜救指揮中心綜合考量，擇定最適方案執行救助
 - (B)搜救責任區搜救協調中心如無搜救資源，且附近無友船救援時，海洋委員會海巡署依「接獲我國搜救責任區外救生救難通報事件處理原則」評估，符合派遣我國海巡艦船執行搜救任務要件，海巡署候令啟動整補作業，完成人員及物資整備後，依行政院國家搜救指揮中心指示啟航執行救援行動
 - (C)海洋委員會海巡署評估不符合出勤要件時，由相關機關向事故漁船船主或家屬充分溝通、委婉說明政府整體通報處置情形，並適時發布新聞稿，降低民眾疑慮或誤解
 - (D)船長如未依農業部漁業署「漁船船員海上傷病申請救援通訊諮詢機制」、人命救助優先、就近救援及就近進港原則處理漁船船員緊急傷病案件，致延誤就醫造成船員死亡，由行政院國家搜救指揮中心逕行追究相關民刑事責任

- 8 海巡艇執行海上巡邏勤務，於臺中港外 3 浬海域，發現我國籍兼營娛樂漁業漁船刻正進行魚苗放流，登檢後發現，係該船乘客私自夾帶魚苗一批，實施放流活動。下列處置何者正確？
- (A)該漁船未經核准從事魚苗放流，應函送漁政主管機關處罰
(B)該漁船涉有走私出口魚苗之行為，應函送地方檢察署偵辦
(C)該漁船從事非漁業行為，應函送地方檢察署偵辦
(D)該漁船涉有走私出口魚苗之行為，應函送農業部裁處
- 9 我國籍漁船在我國管轄海域遭外國公務船舶登檢，海巡艇抵達現場後，下列處置何者最優先？
- (A)派遣登檢小組登臨我國籍漁船，必須隱密避免被發現
(B)可先派遣登檢小組登臨，若被阻擾必須強制攻堅登臨
(C)先以無線電詢問登檢原因，並登臨我國漁船，請外國公務船離開我國管轄海域
(D)若雙方已透過外交途徑交涉中，海巡艇即可先行撤離
- 10 海巡艦於我國專屬經濟海域發現數十艘疑似中國大陸籍民兵武裝船，海巡艦趨近查察時，2 艘中國大陸籍船船員持槍掃射海巡艦船體，海巡艦艦長緊急無線電回報狀況及申請支援，惟無線電因距離過遠無法實施通聯，且情況緊急。依前開情況，應由下列何人同意使用鎮海火箭砲？
- (A)海洋委員會主任委員
(B)海洋委員會海巡署署長
(C)海洋委員會海巡署艦隊分署分署長
(D)海巡艦艦長
- 11 巡護船執行中西太平洋公海巡護勤務期間，發現在該海域作業之日本漁船行跡可疑。下列處置何者正確？
- (A)登檢前報告上級單位，並依海岸巡防機關執行中西太平洋漁業委員會公海登臨檢查作業要點辦理
(B)遵守報告紀律與要領，分為初報與結報等 2 種
(C)依規定穿著制服執行登檢，不需要再出示服務證件
(D)僅能檢查漁船漁網、裝備、漁獲及漁產品等物
- 12 海巡艦艇於濃霧視線不良下航行。下列注意事項何者錯誤？
- (A)依據國際海上避碰規則，以安全速度航行，便能採取適當而有效的避碰行動
(B)艦船艇在航行時，不分晝夜，應於每不逾 2 分鐘之時間，鳴放號笛一短聲
(C)調整雷達增益比（GAIN），提高近距離目標搜索的靈敏度，並了解雷達盲區
(D)保持全船肅靜，嚴禁喧嘩，並聆聽其他船霧號
- 13 海巡艇於高雄港外 6 浬登檢商船，發現未稅洋菸 100 箱及中國大陸香菇 1,500 公斤。下列處置何者正確？
- (A)商船上船員眾多涉案超過 2 人，應採集中詢問加速偵辦
(B)私貨名稱、數量、淨重係由海關人員查證，並扣押貨物
(C)中國大陸香菇超過 1,000 公斤，依涉嫌違反懲治走私條例移送
(D)未稅洋菸屬於行政院公告管制物品，依涉嫌違反懲治走私條例移送
- 14 東北風 3~4 級，海巡艇前往臺中港西方 28 浬外海水域處理我國籍漁船與中國大陸漁船絞網糾紛，另發現現場海域內另有 2 艘 300 噸級中國大陸漁船雙拖作業中，下列處置何者最不適當？
- (A)登檢我國籍漁船瞭解是否有人員傷亡、船舶航行能力是否受影響，若兩願有意和解，協助製作和解書
(B)艇長以無線電通報勤務指揮中心，請求派艇支援或協調鄰近海巡隊線上海巡艦艇支援
(C)海巡艇利用艇外廣播器命令中國大陸漁船停止作業配合調查
(D)立即登檢絞網糾紛之中國大陸漁船，將中國大陸船舶幹部接駁至海巡艇以束具戒護，人船押返母港

- 15 海巡艇雷達監控發現可疑目標自外海駛進領海，於距岸 10 浬處發現為我國漁船並實施登檢，查獲該漁船載運偷渡犯，將該船押返海巡隊碼頭。下列處置何者最適當？
- (A)必要時封鎖現場，並派員在封鎖線內警戒
 - (B)現場實施蒐證與採樣，清查蒐證過程，採非連續性錄音、錄影
 - (C)進行犯罪調查，對涉案人製作逮捕通知書及偵詢筆錄
 - (D)詢問 2 人以上可疑犯罪嫌疑人，排定先後順序，被詢問人依序在旁輪流詢問
- 16 海巡艇於馬祖禁限制水域巡邏，發現無人島岸際礁石間，有不明快艇急速駛離，初步研判是中國大陸快艇。下列處置何者最優先？
- (A)全速加俾追緝中國大陸快艇
 - (B)備妥蒐證器材，立即蒐證
 - (C)打開擴音警示，並命令停船
 - (D)備妥霰彈槍，使用震撼彈警告
- 17 海巡艇接獲通報，有我國籍 CT3 漁船於距岸 3 浬拖網。下列處置何者最適當？
- (A)於白日攝影蒐證時，應儘可能以向海一面為背景以增加證據力
 - (B)必須登檢，製作檢查紀錄表並請船長簽名
 - (C)攝影蒐證時，應該清楚可見經緯度、漁船船名、網具及拖網之行為
 - (D)必須將照片、影音檔案、檢查紀錄等移送高雄地方檢察署偵辦
- 18 海巡艇於臺東縣政府公告之漁業資源保育區，查獲娛樂漁業漁船載運潛水客於該海域潛水徒手捕捉龍蝦一批。下列處置何者最適當？
- (A)依漁業法之規定，函送臺東縣政府裁處
 - (B)依漁業法之規定，函送農業部裁處
 - (C)依野生動物保育法之規定，函送海洋委員會
 - (D)潛水徒手捕捉龍蝦並非採捕行為不須處罰
- 19 海洋委員會接獲通報，雲林海域有輸油管線外洩原油，雲林縣政府已成立第一級應變，海巡艇執行海洋污染應變。有關海洋委員會之任務，下列何者正確？
- (A)海事、觀光資源之求償
 - (B)監測及海上污染範圍評估界定
 - (C)執行漁業資源之調查評估
 - (D)油污清除之廢棄物收受
- 20 中國大陸公務船與我國漁船於我國限制水域外發生碰撞，造成我國漁船船艙受損，惟船員均未受傷，海巡艦船艇接獲通報後，下列處置何者錯誤？
- (A)登檢中國大陸公務船及我國漁船，以調查釐清海事碰撞原因及發生緣由
 - (B)以無線電或其他方式先請中國大陸公務船停船，配合海巡艦船艇，針對外觀實施錄影（拍照）及採證作業；並依國家運輸安全調查委員會調查需要，將相關卷證提供該委員會
 - (C)製作相關卷證（含案件處理經過、蒐集跡證、筆錄與其他紀錄資料）函送航港局等相關主管機關辦理，如發現違反刑、民事法令情事者，應視實際狀況將案件卷證移送司法機關辦理
 - (D)透過大陸委員會、海峽交流基金會、交通部、國家運輸安全調查委員會及農業部漁業署協調處理後續海事調查或賠償等事宜